

《重要事項説明会 審議要旨》

本説明会は、マンション管理適正化法第72条に基づき、管理委託契約の更新にあたって管理会社（住友不動産建物サービス）が主催したものである。開会前、203号室の鈴木組合員から、説明会の進め方についての異議申し立てがあった。重要事項説明書類は2週間前に配布されたのみで、総会開始の15分前から15分間という時間設定では実質的な説明とは言えず、見積書や契約書案も提示されていないとして、説明会の中止を求めた。鈴木は、契約変更点についての質疑応答は総会議案の審議の場ではなく、その前段階で管理会社が責任をもって行うべきだとも主張した。

管理会社はこの申し入れには応じず、予定どおり説明会を開始した。管理業務主任者の加藤が免許証番号を提示したうえで、重要事項14項目および契約変更点7項目について説明を行った。

説明終了後、鈴木はあらためて、契約変更点の質疑応答を総会議案の審議の中で行うのは手続き上の区分として不適切であり、契約書・見積書を含めた事前の質疑応答がなければ本変更を受け入れる手続きにはならないと申し入れた。

《第21期定期総会 審議要旨》

第1号議案 管理規約一部改定の件

第1号議案は、2026年4月1日に施行された改正区分所有法に対応するための管理規約の一部改定である。管理会社からは、総会の成立要件、特別決議の要件、総会召集手続き、バリアフリー改修等の決議要件緩和、建替え決議の要件緩和などについて説明があった。

後藤組合員は、議案の説明を管理会社ではなく理事会が行うべきだと指摘した。鈴木は、議決後に直ちに効力が発生するという説明は誤りであり理事会での執行決議が必要であること、法改正への対応は必須ではないこと、議決権要件緩和の趣旨説明が不十分であることなどを指摘した。議長は、総会の出席・議決

権行使の無反応者が一定割合存在する実情を踏まえ、要件緩和が必要であると説明した。採決の結果、第 1 号議案は特別決議の要件を満たし、承認された。

第 2 号議案 掲示板使用催促規則制定の件

第 2 号議案は、無断で掲示物が掲示されている状況を踏まえ、理事会が掲示板の使用や無断掲示物の撤去・処分を行うための規則を制定するものである。弁護士助言を受けて作成されたとの説明があった。

鈴木は、自身による投書の掲示を念頭に置いた規則であるとの理解を示しつつ、弁護士が関与したことをもって規則の適正性を裏付ける根拠にはならないと主張し、掲示板は組合員のものであり、一方的な制限・撤去は行き過ぎであると述べた。栗山組合員からは、賛同する意見が出された。議長は、鈴木からの大量の投函物への対応に苦慮している実情を説明した。採決の結果、第 2 号議案は賛成多数で承認された。

第 3 号議案 第 21 期事業報告及び管理費等収支決算報告の件

第 3 号議案では、第 21 期の事業報告、管理会計・灯油会計・修繕積立金会計の決算報告、監査報告が扱われた。管理会社からは、定期点検、共用部分補修、保険、各会計の収支、未収金、灯油会計のマイナス要因、修繕積立金会計の繰越額などが説明された。

鈴木は、事業報告が定型業務の記載にとどまり、裁判対応、顧問弁護士による代理回答、投書対応など、第 21 期に発生した重要事項が記載されていないと指摘した。また、管理会社が議案書案を作成しているのであれば、理事会がどのように精査・修正・議論して総会に上程したのかを説明すべきだと述べた。

さらに、決算報告については、支出項目の分類が分かりにくく、管理会社の直接業務、管理会社の再委託業務、管理組合の直接委託業務、その他経費に整理

すべきだと指摘した。後藤組合員からも、管理費会計に積み上がった剰余金の扱いや、支出内容を分かりやすくする必要性について意見が出された。

監査報告については、鈴木から、監査内容が抽象的であり、会計監査だけでなく業務監査、特に裁判対応や顧問弁護士回答のような重要事項についても確認されているのか不明であるとの指摘があった。

第4号議案 管理委託契約の一部変更及び管理委託費改定の件

第4号議案では、管理委託契約の更新と、管理委託費の月額増額が審議された。管理会社からは、現行の管理委託費が月額税別87万7,940円であり、更新後は月額税別92万2,040円となること、月額税別4万4,100円、年間約53万円の増額になることが説明された。

増額理由として、管理員・清掃員の人件費上昇、最低賃金上昇、社会保険制度改正、人材不足、協力会社からの値上げ要請などが挙げられた。また、管理員勤務時間を1時間短縮すれば増額幅を抑える案もあったが、理事会はサービス低下や管理員のモチベーション低下を懸念し、現行条件での更新を提案した。

鈴木は、管理会社の説明が重要事項説明会ではなく総会議案審議の中で行われていること、見積書や内訳資料が示されていないため値上げの妥当性を判断できないこと、管理員勤務時間短縮案の検討が不十分であること、相見積もりによる客観的比較が必要であることを指摘した。後藤組合員からも、今後は管理会社との契約内容や他社比較を検討すべきとの意見が出された。一方、浅田組合員からは、理事会が代表として検討した結果であれば、それに従うという意見も出された。

第5号議案 定期預金口座新設及び資金移動の件

第5号議案は、決済性預金として保有していた資金の一部を、格付けの高い銀行（三菱UFJ・北海道銀行）に5年定期で分散して預け入れるものである。

鈴木は、金利上昇局面においては5年の固定よりも短期の定期預金を組み合わせる方が合理的であり、格付けにこだわらず信用金庫等も含めて利率の良い先を探すべきだと主張した。議長は、預金金利が上昇するインセンティブは銀行側に乏しいこと、元本保全の観点から一定の格付け・1,000万円以内という基準を設けたことを説明し、状況が変われば見直す前提であるとした。採決の結果、賛成多数で承認された。

第6号議案 マンションすまい・る債購入の件

第6号議案は、住宅金融支援機構が発行するマンション管理組合専用の債券「マンションすまい・る債」を1,000万円購入するものである。第5号議案と同様、余剰資金の分散運用の一環として提案された。

鈴木は、議案書の記載だけでは、大規模修繕までの間に中途解約する前提であることや、保有期間が長いほど利回りが上がる仕組みであることが理解できず、説明が不十分であると指摘した。議長及び加藤からの補足により、6年目に中途解約した場合の実質利回りが0.96%程度であることが説明された。採決の結果、賛成多数で承認された。

第7号議案 宅配ボックス制御系部品更新工事実施の件

第7号議案は、宅配ボックスの制御系部品について、製造終了が見込まれることを理由に、予防保全として更新工事を行うものである。金額は税込114万9,500円。

鈴木は、一社見積もりであることの妥当性に疑問を呈し、参考見積もりを含めた比較検討を求めた。後藤組合員からも、故障してから対応する選択肢との比較について質問が出された。議長及び加藤は、部品の生産終了状況や予防保全の必要性について説明した。採決の結果、賛成多数で承認された。

第 8 号議案 自動ドア装置更新工事実施の件

第 8 号議案は、正面玄関に設置された自動ドア 4 枚のうち、外側・内側各 1 枚（合計 2 枚）について、経年劣化を理由に更新工事を行うものである。金額は税込 89 万 1,000 円。

鈴木は、対応可能なメーカーが 1 社に限られている点の特殊性、見積書の宛先が管理会社になっている点について、業界慣行を踏まえた懸念を示した。採決の結果、賛成多数で承認された。

第 9 号議案 マンション顧問弁護士委託契約更新の件

第 9 号議案では、顧問弁護士契約の更新と、顧問料の増額が審議された。現在の顧問料は月額税込 2 万 2,000 円であり、来年 3 月から月額税込 5 万 5,000 円への改定が提案された。

議長は、鈴木からの多数の投書、法律的主張、民事調停、訴訟対応により、理事長や理事会の負担が非常に大きくなっていると説明した。また、投書を弁護士に送り、弁護士とやり取りし、回答案を確認していること、対応に年間約 150 時間を要したこと、次期理事会の負担軽減のためにも顧問弁護士が必要であると述べた。

鈴木は、顧問弁護士の本来の役割は理事会への助言であり、組合員への代理回答は契約上当然に含まれるものではないと指摘した。投書の多くは法律問題ではなく、管理組合運営、規約運用、資料開示、議案説明に関するものであり、まず理事会と管理会社フロントが対応すべきだと述べた。また、顧問弁護士に丸投げすることで費用が増え、それを理由に顧問料を倍以上に増額するのは不適切だと主張した。

議長は、鈴木が話し合いを求めながら民事調停を申し立てたことに不信感を持ったこと、投書対応に強い精神的負担を感じたこと、AI の回答は質問者に

寄り添う傾向があり危険だと感じていることも述べた。鈴木は、民事調停は訴訟とは異なり、話し合いの延長上にある手続であると説明した。

第 10 号議案 第 22 期事業計画案及び管理費等収支予算案の件

第 10 号議案では、第 22 期事業計画案と管理費等収支予算案が審議された。管理会社からは、自動ドア装置更新、宅配ボックス制御ユニット更新、消防関係設備更新、消火器及び連結送水装置更新などが事業計画に盛り込まれていることが説明された。管理会計では、管理費収入等を含めた収入約 1,907 万円、支出約 1,981 万円、当期発生剰余金マイナス約 77 万円が見込まれた。灯油会計は収支同額、修繕積立金会計では収入約 2,829 万円、支出約 204 万円、次期繰越剰余金約 8,564 万円が見込まれた。

鈴木は、第 22 期事業計画に、管理規約改正の継続審議や長期修繕計画上の積み残し業務について、どのような体制で取り組むのかが明記されていないと指摘した。また、南側歩道沿いの生垣の冬季寒冷紗養生、ロードヒーティングボイラー更新後の保守点検、連結送水管送水マップの不鮮明な表示など、以前から指摘している課題が未解決であると述べた。

さらに、管理費会計に剰余金がある中で、管理委託費値上げをそのまま受け入れるのではなく、当面は剰余金で補填し、その間に他社相見積もりを取るなど、管理委託費の適正性を検証すべきだと主張した。議長は、相見積もりについては、3 年から 5 年に 1 回程度、次期理事会で検討するよう申し送りしたいと述べた。

総括的整理

重要事項説明会及び第 1 号議案から第 10 号議案までの審議を通じて、共通して浮かび上がった主な論点は、次のとおりである。

- 1 手続きの区分（重要事項説明と総会議案審議） 重要事項の説明や契約変更点の質疑応答は、本来は総会議案審議の場ではなく、その前段階で管理会社が責任をもって行うべきものであり、両者を混同した進行は手続き上の問題があるとの指摘があった。
- 2 理事会主体の説明と管理会社主体の説明の区別 総会議案は管理組合の議案であり、管理会社が実務支援を行うとしても、最終的には理事会が主体的に説明し、責任を持つべきであるとの問題が提起された。
- 3 議案書・事業報告・決算報告の分かりやすさ 定型的な点検や収支数値だけでなく、その期に発生した重要事項、裁判対応、顧問弁護士回答、理事会の判断経過、積み残し課題などを記録し、次期理事会や組合員に分かる形で残す必要があるとの指摘があった。
- 4 費用支出の内訳と透明性 管理委託費、弁護士費用、再委託費、管理組合直接委託費などについて、支出項目が分かりにくいとの指摘があり、組合員が費用の内容を確認できるよう、分類と表示方法の改善が求められた。
- 5 顧問弁護士利用の範囲 顧問弁護士は理事会への助言者なのか、組合員への代理回答者なのか、その業務範囲が不明確であるとの問題が提起された。代理回答業務を顧問契約に含めるのであれば、契約内容や費用根拠を明確にすべきであるとの指摘があった。
- 6 管理委託費・顧問料・各種工事費の増額根拠 管理委託費や顧問弁護士料、設備更新工事費の増額について、値上げ理由そのものには一定の理解可能性がある一方で、見積書、内訳、時間数、業務範囲、他社比較、代替案などが十分に示されていないとの問題があった。

7 相見積もり・価格検証の必要性 管理委託費及び各種更新工事については、定期的に他社見積もりを取得し、現在の価格が適正か検証することが必要であるとの意見が出され、次期理事会への申し送り事項とされた。

8 積み残し課題の事業計画化 管理規約改正の継続審議、長期修繕計画上の未処理事項、生垣養生、ロードヒーティング保守、連結送水管送水マップなど、これまで指摘されてきた課題について、第 22 期事業計画に具体的な体制やスケジュールが記載されていないとの指摘があった。

以上